ПРОЕКТ

Государственный контракт № _____

Выполнение работ по текущему ремонту помещений префектуры ЮЗАО города Москвы

г. Москва **_____ г.**

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика способом закупки аукцион в электронной форме, реестровый № закупки _____ , протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Предмет Контракта: Выполнение работ по текущему ремонту помещений префектуры ЮЗАО города Москвы (далее - Работы).

1.2. Работы выполняются в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Идентификационный код закупки: _____

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____, в том числе НДС _____ (далее – Цена контракта).

2.2. Цена контракта составляет _____. НДС не облагается. (вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем

используется льготный режим налогообложения, с указанием основания)

2.3. Вариант 1.1 Цена контракта составляет рублей _____, в том числе:

- вознаграждение физического лица: _____ рублей (_____);

- НДФЛ: _____ рублей (_____);

- страховые взносы в СФР: _____ рублей (_____);

- страховые взносы в ФФОМС: _____ рублей (_____).

Заказчик, являясь налоговым агентом и страхователем физического лица по Контракту, производит уплату за физическое лицо в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации следующих платежей:

- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

- Страховые взносы в Социальный фонд России;

- Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

(вариант применяется если подрядчиком (исполнителем) по Контракту выступает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем)

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.6. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

2.7. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

2.8. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.

2.9. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.9.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.9.2. Заказчик оплачивает работы по факту всего объема выполненных Подрядчиком работ, в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет Подрядчика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее - УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее - «Портал поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.9.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

2.9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени). Исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

2.9.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в статье 15 Контракта.

2.9.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований частей 2 – 4 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало срока выполнения работ: с даты заключения контракта.

3.2. Окончание срока выполнения работ: 01.12.2026.

3.3. Выполнение работ осуществляется на условиях и в сроки, установленные Контрактом и Техническим заданием.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Подрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания завершения выполнения работ, представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и электронный структурированный Документ о приемке, подписанные Подрядчиком.

4.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, либо направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения. В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Подрядчик обязуется в срок, установленный в нем, но не позднее 7 (семи) календарных дней, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.3. К Документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.1 Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

4.4. Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ Подрядчик, в срок установленный в нем, но не позднее 3 (трех) календарных дней обязан устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.

4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, электронный структурированный Документ о приемке стоимости выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии Техническим заданием и Контрактом.

5.1.3. Запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по Контракту.

5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств бюджета города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания и электронного структурированного Документа о приемке вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.1.8. При невыполнении Подрядчиком обязательств по устранению выявленных в период гарантийного срока нарушений/дефектов, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков Заказчика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Контрактом.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения

работ в случае, указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком УКЭП Документа о приемке по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в статье 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.3.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены контракта и/или объемов и видов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.

5.3.5. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с субподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

5.3.6. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Подрядчик обязан соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам данной закупки и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет, обеспечить возмещение убытков, понесенных в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

5.4.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.

5.4.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.

5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, об изменении режима налогообложения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактического местонахождения Подрядчика, уведомления об изменении режима налогообложения Подрядчика адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться действительными.

5.4.8. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию

только в целях исполнения Контракта.
Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.

6.2. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.

6.3. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.

6.5. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.6. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента Цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

7.4.1. В случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта

составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

7.4.2. В случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товаров не в полном объеме и/или завышения стоимости товаров/работ/услуг Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.13. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

7.16. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

Статья 8. Порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.3.1.1. Осуществление выполнения работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в установленный разумный срок либо являются существенными и неустранимыми.

8.3.1.2. Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или неоднократно (от двух и более раз) нарушает объемы поставки товаров, предусмотренные Контрактом, или оказывает услуги выполняет работы так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

8.3.1.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару или при проведении закупки Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям такого извещения, что позволило ему стать победителем данной закупки.

8.3.1.4. Если в ходе исполнения Контракта вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Подрядчиком его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на

территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе установлены запрет закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе установлено преимущество в отношении товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Подрядчик являлся российским лицом.

8.3.1.5. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.3.1.6. В случае, если Подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.3.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Подрядчика:

8.3.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) допущенные по вине Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования для Заказчика.

8.3.2.2. Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг без направления Подрядчику мотивированного отказа от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Контрактом.

8.3.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров, оказанных услуг.

8.3.2.4. Невыполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Техническим заданием, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

8.3.3. Стороны также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4. Расторжение Контракта осуществляется в порядке статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.5. Соглашение о расторжении Контракта заключается, решение об одностороннем расторжении Контракта формируется Сторонами с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

8.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

ВАРИАНТ 1:

9.1. Обеспечение исполнения Контракта, не предоставляется в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 2:

9.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется.

Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта в размере _____, что составляет 5 процента(ов) Цены Контракта, в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств.

Подрядчик внес обеспечение исполнения контракта в размере____ в соответствии с частью __ статьи 37 Закона о контрактной системе.

9.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьи 45 Закона о контрактной системе):

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной независимой

гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате Подрядчиком предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Подрядчиком в размере, установленном в настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Подрядчиком предусмотренных Контрактом обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в бюджет города Москвы.

Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Подрядчику по истечении срока действия данного обеспечения в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты

Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

9.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с статьей 7 Контракта.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

11.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.4. Все неурегулируемые разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.5. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений.

По полученной претензии Сторона должна дать с использованием единой информационной системы в сфере закупок электронный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.6. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии указывается: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),

предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Если претензионные требования подлежат стоимостной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии прилагаются надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Электронное взаимодействие Сторон Контракта

12.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в соответствии с статьей «Порядок приемки товара», посредством использования Подрядчиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком-единой информационной системы в сфере закупок.

12.2. Подрядчик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с настоящей статьей Контракта (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов УКЭП.

12.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

12.4. Электронные документы и информация в соответствии с настоящей статьей, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

12.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 13. Срок исполнения Контракта

13.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения Контракта Сторонами: 25.12.2026.

13.2. Исполнение Подрядчиком обязательств по истечении предусмотренного Контрактом срока допускается в рамках ведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.

Статья 14. Прочие условия

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны Контракта, или нарочно, или в электронной форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об

исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: префектура Юго-Западного административного округа города Москвы Адреса: - юридический: 117209, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, ДОМ 28, КОРПУС 4; - фактический адрес: 117209, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, ДОМ 28, КОРПУС 4; Телефон: +7 (495) 620-20-00 доб. 51768, факс: +7(499) 7892858; Адрес электронной почты: OsipovAI@mos.ru; Получатель: _____ ОГРН: 1027700594350; ИНН: 7727092744; КПП: 772701001; БИК: _____; Название Банка: _____; р/с: _____; л/с: _____; к/с: _____; Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: _____ Интернет сайт: https://uzao.mos.ru/; _____ *(ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта)*	**ПОДРЯДЧИК:** _____ Адреса: - юридический: _____; - фактический: _____; Телефон: , факс: _____; Адрес электронной почты: _____; Получатель: л/с_____; ОГРН: _____; ИНН: _____; КПП: _____; БИК: _____; ОКОПФ: ____; Название Банка: _____; р/с: _____; к/с: _____; л/с: _____; Интернет сайт: _____; _____ *(ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта)* М.П.(при наличии)

М.П.	